

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1300/2533

บริษัท ซี.พี.โกลบบอลซีสเต็ม จำกัด โจทก์
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล มิตร บริการ
นำเที่ยว กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 486, มาตรา 1050, มาตรา 1051, มาตรา 1068

จำเลยที่ 5 เป็นหุ้นส่วนในห้างฯ จำเลยที่ 1 ในขณะที่จำเลยที่ 1 เป็นหนี้ค่าซื้อตัวโดยสารเครื่องบินโจทก์ แม้ภายหลังจำเลยที่ 5 ได้ออกจากหุ้นส่วนไปแล้วก็ยังคงต้องรับผิดชอบหนี้ซึ่งจำเลยที่ 1 ได้ก่อให้เกิดขึ้นก่อนที่ตนได้ออกจากหุ้นส่วนไปภายในกำหนดสองปีนับแต่เมื่อออกจากหุ้นส่วน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1051, 1068

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล มีจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จำเลยที่ 3 เข้าเป็นหุ้นส่วนภายหลังจำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์แล้ว จำเลยที่ 4 ที่ 5 เป็นหุ้นส่วนขณะที่จำเลยที่ 1 เป็นหนี้ค่าซื้อตัวโดยสารเครื่องบินที่ซื้อไปจากโจทก์ ขอให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ใช้ราคาตัวโดยสารเครื่องบินให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 5 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้ซื้อตัวโดยสารเครื่องบินจากโจทก์ สัญญาซื้อขายไม่ผูกพันจำเลยที่ 5 จำเลยที่ 5 ออกจากหุ้นส่วนของจำเลยที่ 1 ก่อนมูลหนี้ตามฟ้องเกิดขึ้น

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันชดใช้เงิน 156,530 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

ជំពូទី ៥ ភូមិ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 ได้ติดต่อซื้อขายตัวโดยสารเครื่องบินกับโจทก์ เป็นปกติทางการค้า และเป็นลูกหนี้โจทก์อยู่ตามฟ้อง เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ตาม หนังสือรับรองกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ว่าจำเลยที่ 5 เป็นหุ้นส่วนใน ห้างจำเลยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2524 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2527 ในช่วงเกิดเหตุจำเลยที่ 5 จึงยังเป็นหุ้นส่วนห้างจำเลยที่ 1 แม้ภายหลังจำเลยที่ 5 ได้ออกจากหุ้นส่วนไปแล้วก็ยังคงต้องรับผิดชอบในหนี้ซึ่งจำเลยที่ 1 ได้ก่อให้เกิดขึ้นก่อนที่ตนได้ออกจากหุ้นส่วนไปภายในกำหนดสองปีเมื่อออกจากหุ้นส่วน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1051, 1068 โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2528 จึงยังไม่พ้นกำหนด

พืพำภษำยัณ

(ประศาสน์ ธำรงกาญจน์-ถาวร ตันตราภรณ์-วินัย กันณะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ